РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

Дело № 1-32/2021

Номер дела: **1-32/2021**

УИН: **65RS0004-01-2020-001337-38**

Дата начала: **29.12.2020**

Дата рассмотрения: **21.05.2021**

Суд: **Долинский городской суд Сахалинской области**

Судья: **Гракович Анна Сергеевна**

Статьи УК: **264**

Стороны по делу (третьи лица)

Вид лица	Лицо	Перечень статей	Результат
Представитель потерпевшего	Тыщенко Евгений Анатольевич		
	Ревякина Светлана Николаевна	Статьи УК: 264	ОБВИНИТЕЛЬНЫЙ приговор

Движение дела

Наименование события	Результат события	Основания	Дата
Регистрация поступившего в суд дела			29.12.2020
Передача материалов дела судье			29.12.2020
Решение в отношении поступившего уголовного дела	Назначено судебное заседание		27.01.2021
Судебное заседание	Заседание отложено	неявка в судебное заседание ПОТЕРПЕВШЕГО по болезни	09.02.2021
Судебное заседание	Заседание отложено	ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА	16.02.2021
Судебное заседание	Объявлен перерыв		01.03.2021
Судебное заседание	Объявлен перерыв		11.03.2021

Судебное заседание	Объявлен перерыв		18.03.2021
Судебное заседание	Заседание отложено	неявка в судебное заседание ПОТЕРПЕВШЕГО по болезни	29.03.2021
Судебное заседание	Заседание отложено	неявка в судебное заседание ПОДСУДИМОГО по болезни	12.04.2021
Судебное заседание	Объявлен перерыв		16.04.2021
Судебное заседание	Заседание отложено	ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА	04.05.2021
Судебное заседание	Суд удалился в совещательную комнату для постановления приговора		18.05.2021
Судебное заседание	Постановление приговора		21.05.2021

Приговор

Дело № 1-32/2021

(у/д № 12002640007000016) УИД 65RS 0004-01-2020-001337-38

П Р И Г О В О Р

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Долинск 21 мая 2021 года

Долинский городской суд Сахалинской области в составе председательствующего судьи Гракович А.С.,

при секретарях судебного заседания Сон Е.Б., Артамоновой Е.О.,

с участием государственного обвинителя старшего помощника прокурора г.Долинска ФИО12,

подсудимой Ревякиной С.Н., её защитника - адвоката Парфений А.В., представившего удостоверение № 131 и ордер № 40 от 07 июля 2020 года (т.3 л.д.188),

потерпевшей ФИО3 Г.Г.,

представителя потерпевшей ФИО32,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

РЕВЯКИНОЙ Светланы Николаевны, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки <адрес>, гражданки РФ, со средне-специальным образованием, работающей санитаркой рентгенологического отделения Долинской ЦРБ; не замужней, поддерживающей фактические брачные отношения с ФИО14; несовершеннолетних детей и иных иждивенцев не имеющей; зарегистрированной и проживающей по адресу: <адрес>; не судимой, под стражей и домашним арестом по данному делу не содержавшейся,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264 УК РФ,

у с т а н о в и л :

Ревякина С.Н., управляя автомобилем, нарушила правила дорожного движения, что повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.

Преступление совершено ДД.ММ.ГГГГ в Долинске Сахалинской области при следующих обстоятельствах.

ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 07 часов 53 минуты, Ревякина С.Н., управляя автомобилем «Toyota Passo», государственный регистрационный знак № , в тёмное время суток, при искусственном освещении от опор линий электропередач, двигалась по дорожному полотну (асфальту), частично покрытому укатанным слоем снега, в южном направлении по проезжей части автодороги по <адрес> в направлении от <адрес>.

Подъезжая к указанному перекрёстку, где расположен нерегулируемый пешеходный переход, обозначенный дорожными знаками 5.19.1 и 5.19.2 Приложения 1 к Правилам дорожного движения Российской Федерации, утверждённых Постановлением Совета Министров – Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ № (далее Правила), а также дорожной разметкой 1.14.1 Приложения 2 к Правилам, Ревякина С.Н., увидев пешеходов, пересекавших проезжую часть по данному нерегулируемому перекрёстку, не убедившись в том, что к тому же перекрёстку целенаправленно подходят пешеходы ФИО52 и малолетняя ФИО53 которую ФИО54 вела за руку, и не восприняв сложившуюся дорожную обстановку опасной для дальнейшего движения, действуя по неосторожности в форме небрежности, то есть не предвидя наступления общественно опасных последствий в виде дорожно-транспортного происшествия, хотя при необходимой внимательности и предусмотрительности должна была и могла предвидеть эти последствия, с учётом своего зрелого возраста, водительского стажа, достаточного жизненного опыта, анализа обстановки места происшествия, а именно наличия пешеходов, утреннего времени суток, скопления людей, дорожного покрытия и погодных условий; продолжила движение, не предприняв своевременных мер к снижению скорости транспортного средства, чем грубо нарушила требования абзаца 2 п.10.1 Правил дорожного движения, согласно которому: «При возникновении опасности для движения, которую водитель в состоянии обнаружить, он должен принять возможные меры к снижению скорости вплоть до остановки транспортного средства».

Не оценив сложившуюся дорожную ситуацию как опасную для дальнейшего движения, водитель Ревякина С.Н., ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 07 часов 53 минуты, в нарушение абзаца 2 п.10.1 Правил, продолжила движение со скоростью, не обеспечивающей ей безопасности движения и возможности постоянного контроля за движением транспортного средства, не снижая скорости; заметив пешехода ФИО55 ведущую за руку малолетнего пешехода ФИО56 на нерегулируемый пешеходный переход по <адрес> для его дальнейшего пересечения в восточном направлении, водитель Ревякина С.Н. не уступила дорогу пешеходам, не предприняв при этом мер к торможению, чем грубо нарушила вышеуказанные требования пункта 10.1 Правил и п.14.1 Правил, предусматривающего, что водитель транспортного средства, приближающегося к нерегулируемому пешеходному переходу, обязан уступить дорогу пешеходам, переходящим дорогу или вступившим на проезжую часть (трамвайные пути) для осуществления перехода, в связи с чем совершила наезд на пешеходов ФИО57 и ФИО58

В результате указанного дорожно-транспортного происшествия, произошедшего по вине водителя Ревякиной С.Н., пешеходу ФИО59 причинены следующие телесные повреждения: закрытая тупая сочетанная травма тела: травма грудной клетки: переломы правой ключицы в средней трети, левой ключицы со смещением, многооскольчатые переломы правой лопатки, переломы 1 ребра слева, 2 ребра со смещением на ширину кости, задних отрезков 3,4,5, 6 (многооскольчатый), 7, 8 (многооскольчатый), 9, 10, 11, 12 рёбер слева со смещением, средних отрезков 3,5 рёбер слева без смещения, переднего отрезка 1 ребра справа, многооскольчатые переломы заднего и переднего отрезков 2 ребра справа, множественные переломы 3,4,5,6,7,8 рёбер справа, в том числе, со смещением на ширину кости, многооскольчатый перелом заднего отрезка 10 ребра справа, переломы остистых отростков Тн1,2,3,5,7, переломы поперечных отростков L1, L2 позвонков справа минимальный гидроперикард, ушибы обоих лёгких, осложнённые подкожной эмфиземой по правой боковой стенке грудной клетки с распространением на плечевой пояс, околоушную области справа и по ходу жевательной мышцы справа, напряжённым правосторонним пневмотораксом на 1/3 объёма; Травма таза: многооскольчатые переломы боковых масс крестца слева (на уровне S1-S4 позвонков), ушковидной поверхности и подвздошной бугристости тазовой кости слева, тела и верхней ветви левой лобковой кости, нижней ветви левой седалищной кости, верхней ветви лобковой кости справа, переломы нижней ветви

правой седалищной кости (в том числе со смещением на ширину кости кпереди) переломы поперечных отростков L4 позвонка с двух сторон, поперечного отростка L5 позвонка слева; Перелом нижней трети плечевой кости со смещением отломков, раны на внутренней и наружной поверхностях нижней трети левого плеча; ссадина в лобной области справа; гематомы на верхних и нижних конечностях, которые квалифицируются как телесные повреждения, причинившие тяжкий вред здоровью по признаку опасности для жизни.

Пешеходу ФИО3 А.А. в результате указанного дорожно-транспортного происшествия, причинено телесное повреждение в виде гематомы в лобной области справа, которое квалифицируется как телесное повреждение, не причинившее вреда здоровью.

Данное дорожно-транспортное происшествие произошло в результате грубого нарушения водителем Ревякиной С.Н. требований дорожных знаков 5.19.1 и 5.19.2 Приложения 1 к Правилам, требований дорожной разметки 1.14.1 Приложения 2 к Правилам, пунктов 10.1 и 14.1 Правил и их нарушение находится в прямой причинной связи с наступившими последствиями в виде причинения тяжкого вреда здоровью ФИО60

В ходе судебного заседания сторонам представлены и судом были исследованы следующие доказательства:

Подсудимая Ревякина С.Н. вину по предъявленному обвинению не признала, суду пояснила, что ДД.ММ.ГГГГ около 7:35 она, управляя автомашиной «Тойота Пассо», регистрационный знак №, ехала по <адрес>. Было темно, на машине был включен ближний свет фар, работало уличное освещение; накануне были осадки, мокрое налипание снега, на асфальте были кучи снега; дорога была местами прочищена, кое-где с наледью. Она двигалась по Комсомольской с севера на юг. Было раннее утро, люди спешили на работу и в школу, на очередном пешеходном переходе она притормозила до 25 км/ч, убедилась, что ничего не мешало её движению, проехала передними колесами пешеходный переход, в этот момент, когда задние колёса её машины ещё находились на разметке пешеходного перехода, она увидела перед собой преграду-человека в тёмной одежде с капюшоном на голове. Пешеход упал и скатился под колёса, она нажала на тормоз, машина проехала перекресток и стала тормозить. После торможения почувствовала два скачка машины с правой стороны, поняла, что переехала пешехода. Выйдя, увидела, что на проезжей части лежала пострадавшая, на перекрестке Севастьянова и Комсомольской находился малолетний ребёнок. Машина повреждений не получила. Она была в шоке, просила вызвать скорую, сама стала звонить в Долинскую полицию. Она находилась в машине, не участвовала в замерах, так как была в шоке.

Во время движения справа возле магазина «Маяк» было скопление снега 1,5-2 метра высотой, но обзор они ей не загораживали. Считает, что женщина двигалась вне пешеходного перехода, то есть вне пределов дорожной разметки, решив перейти перекрёсток с запада на восток. В ходе осмотра места происшествия она указывала место, и при замерах было установлено, что потерпевшая двигалась в 1,7- 1,8 метрах от разметки, обозначающей пешеходный переход. При этом, Ревякина С.Н. суду пояснила, что потерпевшая шла не по дорожной разметке пешеходного перехода, но в пределах межу знаками, обозначающими с разной стороны дороги пешеходный переход.

Автомобиль проходил в июне техосмотр, неполадок не имел. Она пользуется очками, имеет зрение минус 1, в момент управления была в очках. Она постоянно пьёт лекарства от сахарного диабета, но они не оказывают влияние на зрение и внимание.

Потерпевшая ФИО61 суду пояснила, что ДД.ММ.ГГГГ она с ребёнком доехала на автобусе, вышла к пешеходному переходу, правой рукой она держала ребёнка 5 лет, сняла капюшон, осмотрелась, было довольно светло, работало уличное освещение. Она, убедившись в безопасности, а именно, что на расстоянии 5-6 метров машин не было, высоких сугробов не было, сделала три шага, шла точно по пешеходному переходу, при этом по переходу шли люди ей навстречу, сзади она также слышала голоса идущих к переходу людей, почувствовала удар в левую часть, поняла, что оказалась под машиной, почувствовала, что лежит на дороге, почувствовала боль в районе таза и левой ключицы. Больше подробностей не помнит. Автомобиль подсудимой не видела. Уверена, что её сбили

на пешеходном переходе, затем машина протащила её около 30 метров и переехала в районе таза и ключицы. Она до сих пор получает лечение, продолжать работать не может.

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО62 следует, что утром ДД.ММ.ГГГГ она вместе с мамой на автобусе поехала в больницу в г. Долинск. На улице почти не было снега, дороги были покрыты тонким слоем снега, при этом было видно асфальт. На улице было тёмное время суток, в г. Долинске улицы освещали фонари. Снега, дождя или тумана не было. Они с мамой вышли из автобуса у больницы и направились в сторону «Зебры». «Зебру», то есть белые и жёлтые линии поперек дороги, было видно хорошо. Она с мамой прошла к «Зебре». Она шла с правой стороны от мамы и держала её за руку. Когда она подходила к «Зебре» то видела, что машина приближается к ним, машина была близко. Затем они прошли несколько шагов по белым и жёлтым линиям, она сделала примерно 2 шага по нарисованным на дороге линиям. Затем она почувствовала удар по лбу, её откинуло на землю, а маму задавило машиной. Она испугалась и лежала неподвижно, у неё болело на лбу. Мама лежала рядом на дороге и тоже не двигалась. Затем её отнесли в больницу (т.2 л.д.98-101).

Свидетель Свидетель № 5 суду пояснил, что в один из дней утром он переходил перекресток улиц Севастьянова и Комсомольской, было светло за счёт уличного фонарного освещения, перед ним переехал перекресток автобус и припарковался, из автобуса вышли люди, в том числе и пострадавшая с ребёнком. Женщину с ребёнком он встретил примерно за 10 метров перед пешеходным переходом, она шла к пешеходному переходу, они разминулись и он пошёл дальше. Пройдя немного, услышал удар, обернувшись, увидел, что ребёнок находился в стороне, пострадавшая упала на капот, машина при этом остановилась, он закричал: «Стой! Не едь!», машина поехала, женщину затащило под колесо, машина протащила женщину через перекрёсток и переехала правым передним колесом. Женщина осталась лежать, машина остановилась.

Из оглашённых показаний свидетеля Свидетель № 5 от ДД.ММ.ГГГГ следует, что описанные им события произошли ДД.ММ.ГГГГ, он шёл по южному тротуару <адрес> в западном направлении. На улице было ещё темно, уличные фонари работали и хорошо освещали дорогу. Дорога на <адрес> хорошо просматривалась, видимость на дороге была хорошая, погода ясная, осадков (дождя, тумана, снега) не было. На дорожном покрытии никаких неровностей и выбоин не видел, дорога была ровной. Когда он стал переходить проезжую часть по пешеходному переходу, обозначенному полустёршейся дорожной разметкой «пешеходный переход» с северной стороны от перекрестка <адрес>, с востока на запад, через пешеходный переход проходили люди - пассажиры автобуса. Когда прошёл пешеходный переход, примерно в 2 метрах от указанной разметки, увидел женщину, идущую ему навстречу, она вела за руку девочку лет 5. С ними он разошёлся на тротуаре примерно в 10 метрах от пешеходного перехода. Женщина передвигалась средним темпом спокойным шагом. Он находился примерно в 15-20 метрах, когда услышал позади себя звук глухого удара и визг шин, обернувшись, он увидел, что через перекресток по <адрес> с севера на юг движется легковой автомобиль серого цвета. Когда он повернулся, шины уже перестали издавать визг. В этот же момент он увидел, что от автомобиля падает девочка и остается лежать на перекрестке, а женщина-пешеход (которую он видел у пешеходного перехода, идущую с девочкой) упала на капот автомобиля и её практически сразу затянуло под машину и автомобиль проехал над указанной женщиной передним правым колесом, затем остановился, когда женщина находилась между правыми (передним и задним) колесами. Он и прохожие стали кричать женщине «стой», затем женщина-водитель нажала на педаль газа и переехала женщину правым задним колесом, после чего автомобиль остановился уже за пределами указанного перекрестка вблизи въезда на станцию скорой помощи (т.2 л.д. 103-105).

Оглашённые показания Свидетель №5 в суде подтвердил.

Свидетель Свидетель №2 суду пояснила, что в один из дней она на автобусе ехала к врачу, выйдя возле перекрестка Комсомольской и Севастьянова, пошла на пешеходный переход через <адрес> с ребёнком пошла по <адрес> в сторону <адрес> и больницы. Все люди шли по пешеходным переходам, по дороге никто не шёл. Насколько она помнит, потерпевшая шла средним шагом. Сугробов, мешающих обзору, на дороге не было, были

небольшие насыпи. Она услышала удар и, повернувшись, увидела, как отскочил ребёнок, а женщину тащит машина, она выскочила на дорогу и трясла руками, пытаясь остановить машину. Она видела водителя-женщину, в руках которой был телефон, но говорила она по нему или нет утверждать не может. Машина протащила женщину, проехала по ней дальше центра перекрёстка и только потом затормозила в районе «скорой помощи». Перекрёсток был покрыт асфальтом, ни снега, ни льда на асфальте не было, было не скользко, полагает, что если бы водитель затормозил сразу, то остановился раньше.

Свидетель Свидетель № 6 суду пояснил, что около 7:45 он вместе с напарником мужчиной вышел из автобуса на остановке, расположенной в <адрес> подошли к пешеходному переходу, женщина с ребёнком, которую сбили, шли за ними, отстали, они с напарником только перешли дорогу по переходу и услышали стук и крик. Женщина успела девочку откинуть, так он считает, так как девочка не попала под машину. Был сухой асфальт, уверен, что скрипа тормозов не было, и машина, которая ехала с севера не юг, не тормозила. До половины перекрёстка женщину проволокло на капоте, потом она упала под колёса, потом машина переехала через женщину. Машина не тормозила, если б машина тормозила, то не переехала бы женщину. Он побежал в скорую, которая находилась рядом. Считает, что столкновение было на пешеходном переходе, на полосе движения автомашины.

Из оглашённых в связи с противоречиями показаний Свидетель № 6 следует, что описанные события произошли ДД.ММ.ГГГГ, из автобуса они вышли у магазина «Маяк» в <адрес> с северной стороны по <адрес> и пошли в восточную сторону к пешеходному переходу. За ними по пути их движения шли женщина и малолетний ребенок, (ребенок шел по правую сторону от женщины и держал её за руку) они тоже направлялись в сторону разметки «Пешеходный переход». Было тёмное время суток, но дорога на <адрес> хорошо просматривалась, так как горели уличные фонари, осадков (дождя, тумана, снега) не было. На дорожном покрытии никаких неровностей и выбоин не видел, дорога была ровной, без снега, дорога была не скользкой, так как был чистый асфальт. Сугробов на обочине не было. Он с ФИО9 переходили <адрес> с северной стороны дороги по дорожной разметке «Пешеходный переход». Когда они заканчивали переход проезжай части, то услышали крики позади себя, сразу же обернулись. Звуков торможения или звука удара он не слышал. Он увидел, как от проезжающего через пешеходный переход автомобиля светлого цвета откинуло человека в западную сторону, уже позднее он рассмотрел – это была девочка примерно 5 лет. На капоте автомобиля он увидел женщину, она проехала примерно 2 м на капоте автомобиля, затем её затянуло под колёса автомобиля, и автомобиль проехал по женщине сначала правым передним колесом, затем правым задним колесом. Женщина осталась лежать на асфальте вблизи южной границы перекрестка. Проехав ещё примерно 3 метра, автомобиль остановился (т.2 л.д. 132-134).

Оглашённые показания Свидетель №6 в целом подтвердил.

Из оглашённых с согласия сторон показаний свидетеля Печёркина В.В. от ДД.ММ.ГГГГ следует, что ДД.ММ.ГГГГ примерно в 07 часов 50 минут он проходил по <адрес> (с восточной стороны дороги) в южном направлении и приближался к перекрестку улиц Комсомольской и Севастьянова, при этом пешеходный переход по <адрес> с северной стороны ему было видно хорошо. Было тёмное время суток, но дорога на <адрес> хорошо просматривалась, так как горели уличные фонари, погода была ясная, осадков (дождя, тумана, снега) не было. На дорожном покрытии никаких неровностей и выбоин не видел, дорога была ровной, частично покрыта снегом, частично – чистый асфальт. Сугробов на обочине не было. Дорожную разметку и знаки «Пешеходный переход» с северной стороны от перекрестка <адрес> было видно хорошо. Когда он подходил к пешеходному переходу с северной стороны <адрес>, то увидел, как по пешеходному переходу с восточной стороны заканчивали переход двое человек, а по пешеходному переходу проходили ещё два пешехода в восточном направлении. Буквально мгновенно двух идущих по пешеходному переходу человек (женщину и девочку) сбил легковой автомобиль светлого цвета, затем справа от автомобиля откинуло человека (как он потом понял, это была девочка). Далее автомобиль проехал через перекресток и сделал два скачка уже за перекрестком, примерно в 3-4 метрах от южной границы перекрестка, сначала передним правым колесом, затем задним правым колесом. В этот момент он понял, что автомобиль своими правыми колесами проехал по

пешеходу. После того, как автомобиль проехал по женщине, он по инерции катился ещё примерно 3-4 метра, затем остановился неподалеку от въезда на станцию скорой помощи. Он не видел, чтобы автомобиль тормозил в момент, когда женщина находилась под колёсами автомобиля. Насколько он помнит, автомобиль без остановки проехал от пешеходного перехода, расположенного с северной стороны от перекрестка, до места полной остановки, описанного им. В момент наезда на пешеходов звуков удара, торможения и иных звуков он не слышал (т.2 л.д. 125-127).

При допросе ДД.ММ.ГГГГ Печёркин В.В. дополнил, что не видел следов на автомашине, так как к ней не подходил (т.2 л.д. 129-131).

Свидетель Свидетель № 4 суду пояснил, что в один из дней утром, проезжая на автомобиле в районе пересечения улиц Комсомольской в районе городской больницы, в сумерки, при уличном освещение, увидел, что два человека собирались переходить дорогу, машина ехала не останавливаясь, сбила пешеходов непосредственно на пешеходном переходе, затем машина, совершившая ДТП, чуть дальше перехода переехала одного из пешеходов, пересекла перекрёсток и остановилась. Он сам из машины не выходил.

Точно не может сказать были ли водителем предприняты меры к торможению после столкновения с пешеходами, но визга тормозов он не слышал, юза не было, машина как ехала, так и продолжила движение, остановилась уже проехав перекрёсток. Обратил внимание, что лобовое стекло машины, совершившей ДТП, было покрыто инеем.

Из оглашённых в связи с наличием противоречий показаний свидетеля Свидетель №4 от ДД.ММ.ГГГГ следует, что описанные им события произошли ДД.ММ.ГГГГ, он ехал в сторону перекрестка <адрес> в северном направлении со скоростью примерно 5-10 км/ч. Подъезжая к перекрестку, увидел, что по разметке «Пешеходный переход» шли пешеходы - женщина и малолетний ребёнок. Дорога была чистый асфальт, гололёда не было. После того, как пешеходы (женщина и ребёнок) прошли примерно 1-2 метра от обочины на пешеходном переходе (по разметке), на них наехал автомобиль светлого цвета марки «Toyota». В этот момент он затормозил и остановился напротив въезда на станцию скорой помощи. Ребёнка откинуло в сторону, а женщину затянуло под автомобиль, затем автомобиль проехал по женщине сначала правым передним колесом, затем правым задним. Женщина осталась лежать на дороге, автомобиль проехал ещё несколько метров и остановился примерно в 10 метрах от его автомобиля. Лобовое стекло автомобиля марки «Toyota» было покрыто инеем, то есть частично было замерзшим, было видно два круга, растаявших от тепла печки, боковые части и верхняя часть лобового стекла плохо просматривались из-за инея. Он затрудняется ответить, останавливались ли пешеходы перед тем, как вступить на дорожную разметку «Пешеходный переход», но точно помнит, что шли пешеходы средним шагом, не быстро (т.2 л.д. 139-141).

При допросе ДД.ММ.ГГГГ Свидетель № 4 дополнил, что мазанный след на капоте автомобиля после ДТП он не видел (т.2 л.д. 143-145).

При проведении ДД.ММ.ГГГГ очной ставки Свидетель № 4 настаивал, что автомобиль наехал на пешеходов после того, как они прошли 1-2 метра по пешеходному переходу (разметке). Покрытие дороги было асфальтовое, гололёда не было, лобовое стекло на автомашине «Тойота» было покрыто инеем, то есть частично замёрзшим, были видны части, растаявшие от тепла печки. Самой дорожной разметки пешеходного перехода с северной части перекрестка он не видел, так как остановился далеко от данной разметки.

Ревякина С.Н. напротив поясняла, что пешеходы шли по перекрёстку, на дороге было скользко, машина была хорошо прогрета, замерзшими стекла не были (т.4 л.д. 1-5).

Оглашённые показания Свидетель №4 в суде подтвердил, настаивая, что хоть он и не видел самой разметки пешеходного перехода, но, поскольку он постоянно ездит в том районе, знает, что в том месте, где пешеходы переходили дорогу, имеется разметка пешеходного перехода.

Свидетель ФИО14 суду пояснил, что 17 лет поддерживает фактические брачные отношения с Ревякиной С.Н., ДД.ММ.ГГГГ супруга уехала на работу, ему поступил звонок около 8:10, супруга сообщила, что она сбила человека. Он сразу спросил на пешеходном переходе? Она ответила, что нет, на перекрёстке. Они приехал на место, там находились сотрудники полиции. Супруга плакала в машине, сержант сказал ему, что, просмотрев камеры, они увидели, что на переходе пешехода не было. Супруге стало плохо, ей вызвали скорую помощь. На перекрёстке был снег кучами. На дороге был гололёд. На машине Ревякиной «Пассо», на капоте был снег, с правой стороны на капоте был след руки, будто человек рукой провёл, передний бампер был поднят вверх, соскочил с креплений.

Свидетель Свидетель № 7 суду пояснила, что около 8 часов ей сообщили, что её сестру Потерпевший № 1 сбили на пешеходном переходе на перекрёстке <адрес>, она приехала в больницу. Сестра была в реанимации в тяжёлом состоянии, было множество переломов, отказали почти все органы. Врач сказал, что чудо, что сестра выжила. ФИО3 была в хирургическом отделении, она была в большом стрессе, была ссадина на голове и большой ушиб ноги, со слов врача было сотрясение мозга, рукавички ребёнка были стерты полностью. У сестры, несмотря на тёплую одежду, врачи вытаскивали камни из спины.

Из оглашённых показаний специалиста ФИО31, имеющей высшее медицинское образование и работающей врачом, следует, что приёме препаратов «Лориста», назначаемого при гипертонической болезни, и «Метформин» от сахарного диабета не имеется противопоказаний к вождению автомобиля (т.2 л.д. 158-161).

Из протокола допроса в качестве специалиста старшего гос.инспектора БДД ОГИБДД ОМВД России по ГО «Долинский» Свидетель №12 следует, что он, осмотрев видеозапись, изъятую из магазина «Маяк», пояснил, что, дорожные знаки 5.19.1, 5.19.2 «Пешеходный переход» - знаки особых предписаний, они вводят режим движения повышенного внимания, так как предупреждают водителя об опасности для движения - переходе пешеходами нерегулируемого пешеходного перехода. Подъезжая к нерегулируемому пешеходному переходу, водитель Ревякина С.Н. должна была учитывать, увидев знаки «Пешеходный переход», что она подъезжает к пешеходному переходу, расположенному вблизи места регулярной остановки общественного транспорта, расположенной рядом с социальным объектом – больницей и стоматологией, которые посещают, в том числе, и дети. На водителя должно было воздействовать и то, что переход пешеходного перехода заканчивали другие пешеходы – мужчины, а также то, что вблизи подходов к пешеходному переходу с обеих сторон имеется скопление людей, вышедших из автобуса. Кроме того, согласно пункту 14.1. ПДД РФ, водитель транспортного средства, приближающегося к нерегулируемому пешеходному переходу, обязан уступить дорогу пешеходам, переходящим дорогу или вступившим на проезжую часть (трамвайные пути) для осуществления перехода. Из чего следуют, что пешеходы имеют преимущество по сравнению с автомобилем (т.2 л.д.168-172).

В протоколе осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ отражён осмотр участка местности на перекрёстке улиц Комсомольская и Севастьянова в г.Долинске, зафиксировано, что дорожное покрытие асфальтовое, без повреждений, частично покрыто тонким слоем укатанного снега; продольный и поперечный профили дороги горизонтальные. С северной стороны перекрестка на <адрес> ширина проезжей части 7,47 м, перед перекрёстком имеется дорожная разметка «пешеходный переход» шириной 4,0 м, с обеих сторон проезжей части по <адрес> установлены дорожные знаки 5.19.1, 5.19.2, обозначающие зону пешеходного перехода. С западной стороны перед перекрестком к проезжей части примыкает парковочная площадка, в зоне которой на момент осмотра имелась снежная насыпь высотой 1,6 метра, расположенная на расстоянии 0,5 метра от западного края проезжей части и в 1,6 метра к северу от дорожной разметки «пешеходный переход». Размеры снежной насыпи с юга на север 5,5 метра, с запада на восток 4,0 метра.

На проезжей части <адрес>, с южной стороны от перекрёстка, на расстоянии 21,4 метра к югу от дорожной разметки «пешеходный переход» с северной стороны перекрёстка, находится автомобиль «Toyota Passo», в кузове серого цвета, г/н № , ориентированный передней частью на юг. В зоне перекрёстка обнаружен помпон от детской шапки (т. 1 л.д. 54-66).

Указанный автомобиль изъят и помещён на штраф-стоянку ИП Гримберг, приобщён к делу в качестве вещественного доказательства, его постановлено хранить на указанной штраф-стоянке (т.1. л.д. 67).

Из оглашённых с согласия сторон показаний следователя Свидетель №8, инспекторов ДПС ОМВД РФ по ГО «Долинский» ФИО15 и Свидетель № 9 следует, что они по сообщению о ДТП выезжали на место происшествие, описали обстановку места происшествия, аналогично отражённому в протоколе осмотра, пояснив, что сугроб на обочине не загораживал обзор обочины перед пешеходным переходом при движении с севера на юг; по пути движения автомобиля от пешеходного перехода следы торможения отсутствовали.

ФИО15 и Свидетель №9 дополнили, что на автомашине Ревякиной бампер примерно на 0,5 см отошёл от креплений. Ревякина при даче пояснений говорила, что она ехала со скоростью 50 км/ч, не видела где именно шли пешеходы по разметке или нет (т.2 л.д. 146-149, 150-152, 121-123).

В протоколе осмотра места происшествия отражено, что на южной стене здания магазина «Маяк», расположенного по адресу: <адрес> установлена камера видеонаблюдения, направленная в юго-восточную сторону; на восточной стене здания магазина установлена камера наружного наблюдения, направленная в восточную сторону. В подсобном помещении магазина специалистом скопированы на DVD диск два фрагмента записи камер видеонаблюдения за ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д. 80-85).

Осмотр изъятых видеозаписей отражён в протоколе от ДД.ММ.ГГГГ (т.2 л.д.19-29).

В протоколе осмотра указанных видеозаписей с участием специалиста экспертно-криминалистического отдела ОВД по ГО «Долинский» от ДД.ММ.ГГГГ зафиксировано, что при воспроизведении первого файла при цифровых значениях «2019-11-21 07:53:30» отчётливо виден свет двух включенных фар автомобиля светлого цвета, внешне похожего по модели кузова на автомобиль «Toyota Passo». Автомобиль двигается по автодороге слева направо, относительно сектора съёмки, приближаясь к нерегулируемому пешеходному переходу. При этом автомобиль двигается по правой по ходу движения стороне дороги, с боковым интервалом до правого края проезжей части визуально примерно 1,0 м. По приближении данного автомобиля, по указанному пешеходному переходу прошли пешеходы, удаляясь на противоположную сторону дороги, визуально данный автомобиль экстренно не снижает скорость, и при цифровых значениях «2019-11-21 07:53:36» указанный автомобиль въезжает на пешеходный переход, т.е. передняя часть его пересекает границу дорожного знака 5.19.2. При цифровых значениях «2019-11-21 07:53:36» в момент пересечения автомобилем дорожной разметки 1.14.1 «Зебра» на указанном автомобиле становится отчётливо заметен свет красных стоп-сигналов, расположенных в задних фонарях, при этом данный автомобиль двигается по пешеходному переходу, затем автомобиль выезжает из кадра.

При просмотре второго файла при цифровых значениях «2019-11-21 07:52:53» возле тротуара останавливается автобус, из которого на тротуар выходят пассажиры, расходятся в разных направлениях, автобус. Виден в правом верхнем углу перекрёсток улиц. При цифровых значениях «2019-11-21 07:53:37» в секторе съёмки появляется изначально свет фар, затем тут же передняя часть легкового автомобиля светлого цвета, двигающегося слева направо, относительно сектора съёмки, у передней части данного автомобиля видны какие-то неясные силуэты. Автомобиль, снижая скорость, продолжает движение в том же направлении через перекрёсток. При цифровых значениях «2019-11-21 07:53:39» позади автомобиля на дорожном покрытии остается в горизонтальном положении силуэт светлого цвета. Автомобиль продолжает снижать скорость, при цифровых значениях «2019-11-21 07:53:40» его заднюю часть чуть подкидывает вверх, автомобиль останавливается при цифровых значениях «2019-11-21 07:53:42» (т.2 л.д. 215-232).

При осмотре в суде видеозаписей, содержащихся на диске, изъятых при осмотре места происшествия ДД.ММ.ГГГГ из магазина «Маяк», установлено, что при движении пешеходов мужчин, в одном из которых свидетель Свидетель №6 опознал себя, в объектив

камеры наблюдения пешеходы при движении по центру разметки, обозначающей пешеходный переход, попадают, фактически достигнув середины проезжей части.

На автомобиле, который согласно пояснений подсудимой, принадлежит ей, загораются стоп-сигналы в момент, когда машина наполовину заехала на разметку пешеходного перехода, перестают гореть стоп-сигналы в момент когда задняя часть машины поравнялась с северным краем разметки пешеходного перехода.

При просмотре второго видеофайла в объективе камеры появляется выкатившийся на перекрёсток ребёнок, затем движется машина Ревякиной, на капоте которой находится тело, которое сползает и оказывается на земле и под машиной; на записи видно, что подъём заднего колеса машины, свидетельствующий о наезде на тело потерпевшей, происходит в момент нахождения машины у южной части перекрёстка; останавливается машина за перекрёстком.

Из оглашённых показаний свидетеля ФИО16 – заведующей магазина «Маяк», следует, что по периметру здания магазина установлены камеры видеонаблюдения; время, указанное на видеозаписи, соответствует реальному местному времени (т.2 л.д. 165-167).

Из протокола осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей следует, что участвовавшая Ревякина С.Н. указала на место на бордюре в северо-западной части перекрёстка <адрес>, расположенное в 1,5 м к югу от южного края разметки «пешеходный переход» и на уровне дорожного знака «пешеходный переход» на северо-западном углу перекрёстка, пояснив, что с данного места пешеход начал движение в восточном направлении. Ревякина С.Н. также указала место на проезжей части в 1,5 метрах от западного края проезжей части <адрес>, пояснив, что в указанном месте находился пешеход в момент наезда, расстояние от этого места до указанного Ревякиной С.Н. места выхода пешехода на проезжую часть составило 2,7 м.

Также было зафиксировано, что при движении на юг участок <адрес> находится в зоне действия знака 30 км/ч, который установлен на ближайшем к северу перекрёстке <адрес> и <адрес> (т.1 л.д. 107-114).

В судебном заседании Ревякина С.Н. подтвердила данные, отражённые в протоколе и на схеме, уточнив, что расположение знаков «пешеходный переход» более верно отражено на схеме к протоколу осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д.60), на перекрёстке имеется несколько пешеходных переходов. При этом, Ревякина пояснила, что потерпевшая начала переходить дорогу параллельно зебре, нанесённой на проезжую часть, на расстоянии около 1,5 метров к югу от южного края «зебры», но в пределах между дорожными знаками, расположенными на противоположных частях <адрес> и обозначающих данный пешеходный переход.

При осмотре ДД.ММ.ГГГГ перекрёстка улиц Комсомольской и Севастьянова г.Долинска зафиксировано наличие фонарей уличного освещения, расположенных на всём протяжении <адрес> по западной стороне от указанного перекрёстка при движении на север до перекрёстка с <адрес>, что расстояние между последней и предпоследней перед пешеходным переходом с северной части перекрёстка Комсомольской и Севастьянова опорами освещения составляет 39,5 м (т.2 л.д. 205-214).

При проверке показаний на месте ДД.ММ.ГГГГ ФИО37 указала, что ДД.ММ.ГГГГ она вместе с дочерью двигалась в восточном направлении по пешеходному переходу, находящемуся с северной стороны перекрёстка <адрес> и <адрес>; потерпевшая указала место, где её и дочь сбила на своём автомобиле Ревякина С.Н., которое, согласно произведённых следователем измерений, расположено в 2,32 м от западного бордюра указанного перекрёстка, и в 2 м от северного края дорожной разметки 1.14.1 с северной стороны указанного перекрёстка. Ширина указанной потерпевшей дорожной разметки 1.14.1 «Пешеходный переход» составляет 4 м.

Указанное потерпевшей место, где она находилась на дороге после ДТП, расположено по <адрес>, в 29,65 м от южного края дорожной разметки 1.14.1 с северной стороны

перекрестка <адрес>

Указанное потерпевшей место остановки автомобиля Ревякиной С.Н. после ДТП расположено по <адрес>, в 31,35 м от южного края дорожной разметки 1.14.1 с северной стороны перекрестка <адрес> (т.2 л.д. 62-70).

Из протокола осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ следует, что в районе <адрес> вблизи перекрестка с <адрес>, установлен дорожный знак «ограничение максимальной скорости 40 км/ч». По ходу движения от этого знака по <адрес> в южном направлении зафиксировано наличие въездов во дворы и отсутствие иных перекрестков до пересечения с <адрес> перекрёсток улиц Комсомольской и Севастьянова, зафиксированы места нахождения наружных камер видеонаблюдения на доме <адрес>

В ходе следственного эксперимента ДД.ММ.ГГГГ следователем было предложено ФИО3 Г.Г. с помощью статиста показать темп, с которым она двигалась ДД.ММ.ГГГГ в 07:50 вместе со своей дочерью по пешеходному переходу; следователем зафиксировано время прохождения статистом в лице Свидетель №7 за руку с ФИО3 А.А. участка равного 2,32 м. за 1,73 сек; участка равного 15 м - за 09,27 сек (т. 2 л.д. 71-77).

В ходе следственного эксперимента, проведённого ДД.ММ.ГГГГ с 22:30 до 23:00, зафиксировано, что видимость при приближении к нерегулируемому пешеходному переходу, расположенному с северной стороны перекрестка <адрес> в условиях тёмного времени суток при наличии освещения (уличных фонарей), хорошая; при движении с севера на юг пешеход, находящийся в северной части данного перекрестка, непосредственно у пешеходного перехода с западной стороны, виден хорошо на расстоянии 55 м; при расположении пешехода на расстоянии 1 м западнее от западного края проезжей части – виден на расстоянии 59,08 м; при расположении пешехода на расстоянии 3 м от западного края проезжей части у данного пешеходного перехода – он виден на расстоянии 51,79 м; при нахождении пешехода на расстоянии 4 м от западного края проезжей части – от проезжей части за условной снежной насыпью высотой 1,6 м виден хорошо на расстоянии 45,74 м (т. 3 л.д. 56-65).

Согласно заключению эксперта ФБУ Сахалинской ЛСЭ Минюста России Рощупкина С.Б. № от ДД.ММ.ГГГГ скорость движения автомобиля «Toyta Passo», изображённого на представленных видеозаписях, изъятых с камер наблюдения, исходя из расстояния между последней и предпоследней перед пешеходным переходом опорами освещения в 39,6 м, зафиксированной в протоколе осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, составила 25 км/ч (т.3 л.д. 95-99).

Из заключения эксперта ООО «Дальневосточного экспертно-правового центра» ФИО17 № от ДД.ММ.ГГГГ следует, что в результате исследования записей с камер наблюдения, после дополнительного осмотра экспертом в присутствии следователя места происшествия, эксперт пришёл к выводам, что скорость движения автомобиля «Toyota Passo» до наезда, соответствующая его перемещению, зафиксированному камерой наружного наблюдения и отображенного на предоставленном видеофайле равна 23-24 км/ч (т.3 л.д. 144-151).

Из заключения дополнительной автотехнической экспертизы ФБУ Дальневосточного регионального центра судебной экспертизы Минюста РФ г.Хабаровск № от ДД.ММ.ГГГГ следует, что так как расстояние, на котором располагался автомобиль «Toyota Passo» г.н. № от места наезда в момент возникновения опасности для движения, когда пешеходы преодолели как при первом варианте - от правого края проезжей части (по ходу движения автомобиля «ToyotaPasso») до места наезда 1,0 м, так и при втором варианте - 2,32 метра при быстром шаге пешехода, более остановочного пути автомобиля при скорости движения как 25 км/ч, так и 30 км/ч, то, следовательно, водитель автомобиля имела техническую возможность предотвратить наезд на пешеходов путём торможения в обоих случаях; следовательно при заданных и принятых исходных данных её действия, связанные с несвоевременным принятием мер к торможению, находятся в причинной связи с наездом на пешеходов. В действиях водителя автомобиля «ToyotaPasso» г.н. № с технической точки зрения усматривается несоответствие требованиям части 2 пункта 10.1 Правил дорожного

движения. Моментом возникновения опасности для движения водителя принято движение пешеходов по участку, находящемуся за 3 метра до правого края проезжей части.

Пешеходы при пересечении проезжей части должны были руководствоваться требованиями пункта 4.5 Правил дорожного движения. Поскольку при приближении к пешеходному переходу пешеходы сходу, не убедившись в безопасности перехода, начали движение через проезжую часть, когда автомобиль «ToyotaPasso» г.н. № находился на незначительном расстоянии от них, преимущественным правом на движение в данной ситуации будет обладать водитель автомобиля «Toyota Passo» г.н. №

При приближении водителя к нерегулируемому пешеходному переходу, обозначенному дорожными знаками 5.19.1 и 5.19.2 Приложения 1 к Правилам дорожного движения РФ и дорожной разметкой 1.14.1 «Пешеходный переход» Приложения 2 к Правилам дорожного движения РФ, с учётом дорожной обстановки (пересечения проезжей части по нерегулируемому пешеходному переходу двумя лицами, наличия скопления людей, в том числе несовершеннолетних лиц, у подходов к пешеходному переходу) он должен с повышенным вниманием наблюдать за дорожной обстановкой возле него, для того, чтобы при возникновении опасности для движения иметь возможность вовремя отреагировать на создавшуюся обстановку, для уменьшения тяжести или предотвращения негативных последствий, явившихся результатом наезда на пешехода (т.3 л.д. 125-134).

Из протокола осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ следует, что передний бампер автомобиля «Toyota Rasso» смещён относительно штатных (заводских) мест (точек) крепления примерно на 5 мм от уровня корпуса. Участвующая в осмотре подозреваемая Ревякина С.Н. пояснила, что до ДТП передний бампер смещен не был, данные повреждения образовались в результате наезда на пешеходов ФИО38 ФИО3 А.А. (т.3 л.д. 197-214).

В протоколе осмотра детализации соединений абонентского номера 9140960402, который согласно пояснениям Ревякиной С.Н. в суде принадлежит ей, отражены соединения за ДД.ММ.ГГГГ, в частности в 07:06, 07:53 имеются соединения - тип соединений «GPRS-4G»; в 07 часов 55 минут 19 секунд, имеется исходящий звонок на №, который согласно пояснениям свидетеля ФИО14 в суде, находится в его пользовании (т. 3 л.д. 23-28).

Из оглашённых показаний специалиста ФИО30 следует, что тип соединения GPRS означает, что пользователь осуществлял обмен данными в сети Интернет (т.2 л.д.154-157).

В протоколе осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ отражён факт изъятия у ФИО18 диска с видеозаписью отстранения от управления транспортным средством Ревякиной С.Н., данная видеозапись осмотрена и приобщена к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства (т.3 л.д. 29-41, 42, т.2 л.д. 234-236).

Согласно сообщения заместителя начальника полиции по ООП ОМВД России по ГО «Долинский» от ДД.ММ.ГГГГ на участке <адрес>, разрешённая максимальная скорость для движения транспортных средств в соответствии с установленным в районе <адрес>, дорожным знаком «Ограничение скорости», составляет 30 км/ч, что подтверждено приложенным проектом организации дорожного движения на данном участке (т.1 л.д. 99-102).

Из ответа ГИБДД ОМВД России по ГО «Долинский» от ДД.ММ.ГГГГ следует, что ДД.ММ.ГГГГ разрешённая максимальная скорость для движения транспортных средств, в соответствии с установленным в районе дома <адрес> дорожным знаком 3.24 «Ограничение максимальной скорости» составляла 30 км/ч. На день направления ответа на запрос максимальная скорость движения транспортных средств на вышеуказанном участке <адрес> составляла 40 км/ч, изменённая на основании предложения о внесении изменений в проект организации дорожного движения, направленного ДД.ММ.ГГГГ в адрес администрации МО ГО «Долинский» (т. 3 л.д. 44).

Из сообщения МБУ «Управление городским хозяйством» от ДД.ММ.ГГГГ следует, что сведений о наличии дефектов на дорожном полотне на пересечении улиц Севастьянова и Комсомольской Учреждение не владеет. Данный перекрёсток оснащён пешеходными

переходами с трёх сторон, в том числе от дома Комсомольская 47 до дома Комсомольская 42А, от дома Комсомольская 42А до Севастьянова 3 (кафе Прайд). В период с 21 ноября по ДД.ММ.ГГГГ периодически проводилась расчистка дорожного полотна от атмосферных осадков, в подтверждение чего приложены путевые листы (т.2 л.д. 178-204).

Согласно ответа ФГБУ «Сахалинского управления Росгидромет» ДД.ММ.ГГГГ наблюдался слабый снег, полуясно, минимальная видимость 10 км (т.2 л.д. 176).

Согласно приобщённой подсудимой в судебном заседании схеме длина автомобиля марки «Toyota Passo» составляет - 3,64 метра, ширина – 1,665 метр (т.4).

Водительское удостоверение Ревякина С.Н. получила в 1999 году (т.1 л.д. 208).

Из заключения судебно-медицинского эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ 2020 года следует, что у ФИО3 Г.Г. при обращении в СМП и ГБУЗ «Долинская ЦРБ им. Н.К. Орлова» ДД.ММ.ГГГГ были выявлены: закрытая тупая сочетанная травма тела: травма грудной клетки: переломы правой ключицы в средней трети, левой ключицы со смещением, многооскольчатые переломы правой лопатки, переломы 1 ребра слева, 2 ребра со смещением на ширину кости, задних отрезков 3,4,5, 6 (многооскольчатый), 7, 8 (многооскольчатый), 9, 10, 11, 12 ребер слева со смещением. Средних отрезков 3,5 ребер слева без смещения. Переднего отрезка 1 ребра справа, многооскольчатые переломы заднего и переднего отрезков 2 ребра справа, множественные переломы 3,4,5,6,7,8 ребер справа, в том числе со смещением на ширину кости, многооскольчатый перелом заднего отрезка 10 ребра справа, переломы остистых отростков Тн1,2,3,5,7, переломы поперечных отростков L1, L2 позвонков справа минимальный гидроперикард, ушибы обоих легких, осложненные подкожной эмфиземой по правой боковой стенке грудной клетки с распространением на плечевой пояс, околоушную области справа и по ходу жевательной мышцы справа, напряженным правосторонним пневмотораксом на 1/3 объема; Травма таза: многооскольчатые переломы боковых масс крестца слева (на уровне S1-S4 позвонков), ушковидной поверхности и подвздошной бугристости тазовой кости слева, тела и верхней ветви левой лобковой кости, нижней ветви левой седалищной кости, верхней ветви лобковой кости справа, переломы нижней ветви правой седалищной кости (в том числе со смещением на ширину кости кпереди) переломы поперечных отростков L4 позвонка с двух сторон, поперечного отростка L5 позвонка слева; Перелом нижней трети плечевой кости со смещением отломков, раны на внутренней и наружной поверхностях нижней трети левого плеча; ссадина в лобной области справа; гематомы на верхних и нижних конечностях, которая могла образоваться в результате травматических воздействий (ударов) тупых твёрдых предметов, равно как и при ударе о таковые, в том числе и в результате наезда (переезда) колесом (колёсами) автомобиля, в условиях ДТП, квалифицируется как телесное повреждение, причинившее тяжкий вред здоровью по признаку опасности для жизни (т.1 л.д. 249-254).

Согласно заключению судебно-медицинского эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ у малолетней ФИО39 ДД.ММ.ГГГГ была выявлена гематома в лобной области справа, которая могла образоваться в результате минимум однократного травматического воздействия (удара) твёрдого тупого предмета, равно как при ударе о таковой, квалифицируется как телесное повреждение, не причинившее вреда здоровью, так как не вызывает кратковременного расстройства здоровья, либо незначительную стойкую утрату общей трудоспособности (т. 2 л.д. 4-5).

Оценивая представленные сторонами и исследованные в ходе судебного заседания доказательства, решая вопрос об их относимости, допустимости, достоверности, доказанности вины подсудимой и правильности квалификации её действий, суд приходит к следующему.

Все приведённые доказательства признаются судом относимыми, поскольку они содержат информацию, необходимую для установления всех обстоятельств произошедшего, и допустимыми, поскольку значимая по делу информация, получена из предусмотренных УПК РФ источников, с соблюдением установленных законодательством требований, так, заключения экспертиз даны компетентными в области проводимых исследований

экспертами, при проведении осмотров и следственных экспериментов применялось фотографирование или видеозапись.

Указание защиты о недопустимости следственных экспериментов не основан на требованиях закона. Так следственный эксперимент от ДД.ММ.ГГГГ по определению расстояния, с которого было видно приближающегося пешехода, был проведён в тёмное время суток при условии уличного освещения, что соответствует обстоятельствам ДТП. Участие в следственном эксперименте от ДД.ММ.ГГГГ по установлению скорости движения пешеходов в качестве статиста ФИО20, являющейся сестрой потерпевшей, обусловлен получением потерпевшей травм, препятствующих её передвижению, и не противоречит требованиям УПК РФ, в частности, установленных ст. 181 УПК РФ. Обязательное участие при проведении следственного эксперимента подозреваемого (обвиняемого), вопреки мнению защиты, требованиями УПК РФ не предусмотрено.

Судом не установлено каких-либо оснований не доверять показаниям потерпевшей и всех свидетелей по делу, поводов для оговора подсудимой, либо иной заинтересованности свидетелей в исходе дела не имеется.

Показания свидетеля Свидетель № 5 о том, что он слышал визг шин, машина остановилась, когда женщина-пешеход была между передним и задним колёсами, а затем женщина-водитель нажала на газ и переехала пешехода задним колесом, признаются судом недостоверными, поскольку они опровергаются показаниями остальных свидетелей-очевидцев: Свидетель №2, Свидетель №6, ФИО40 и Свидетель №4, которые пояснили, что они слышали звук удара и крик, никто из них визга шин не слышал, при этом все они пояснили, что машина не тормозила; а Свидетель № 6, завершавший переход, то есть находившийся ближе к месту наезда, чем Свидетель № 5, находившийся в 15-20 метра от перехода, настаивал, что скрипа тормозов не было. Помимо этого, следов торможения при осмотре места происшествия обнаружено не было; на записи с камеры видеонаблюдения видно, что через перекрёсток машина движется, не останавливаясь и не применяя экстренного торможения; машина дважды, без остановки, приподнимается, переезжая потерпевшую. Указанные неточности в показаниях Свидетель № 5 объясняются скоротечностью описываемых событий, не подрывают сути показания данного свидетеля, и поскольку в остальной части показания Свидетель № 5 согласуются с показаниями иных свидетелей, потерпевшей, письменными и вещественными доказательствами, то они, за исключением указанной части, признаются судом достоверными.

Показания потерпевшей ФИО41 в суде и при проверке показаний на месте о том, что она с дочерью переходили проезжую часть, двигаясь по разметке пешеходного перехода, где и произошло столкновение с машиной, подтверждаются показаниями свидетелей ФИО42 ФИО43 ФИО44 Свидетель №4, последовательно как на предварительном следствии, так и в суде настаивавшими, что столкновение автомашины с пешеходами (женщиной и ребёнком) произошло на пешеходном переходе. Показания потерпевшей и свидетелей в указанной части согласуются с показаниями Свидетель №2 о том, что все пешеходы переходили дорогу по пешеходным переходам, никто по дороге не шёл; с показаниями Свидетель №5 о том, что встретившаяся ему женщина с ребёнком шли именно в направлении пешеходного перехода; данными, зафиксированными на фоттаблице при осмотре места происшествия о том, что тротуар очищен от снега для движения пешеходов именно в зоне, примыкающей к разметке пешеходного перехода. При проведении осмотров места происшествия в протоколах и на фототаблицах к ним видно, что южная граница пешеходного перехода в северной части перекрёстка <адрес> расположена практически вровень с началом перекрёстка (пересечением улиц). Из записи камеры видеонаблюдения, фиксировавшей происходящее на перекрёстке, видно, что движение женщины и девочки через перекрёсток не наблюдается, в поле зрения объектива данной камеры девочка попадает, когда её выбросило на перекрёсток, а силуэт женщины появляется в зоне перекрёстка уже на капоте автомашины. Помимо этого сама Ревякина С.Н. в суде пояснила, что потерпевшая шла не по разметке, но в границах между знаками, обозначающими пешеходный переход с разных сторон <адрес>, левее знака, установлено на противоположной стороне дороги.

Показания Свидетель № 4 о том, что обзор через лобовое стекло автомашины Ревякиной был частично ограничен инеем, согласуются с показаниями ФИО14, видевшего

среди снега, имевшегося на капоте машины Ревякиной, след руки человека, что также опровергают показания Ревякиной С.Н. о том, что лобовое стекло было частично покрыто инеем, так как машина была полностью прогрета.

При таких обстоятельствах суд приходит к выводу, что показания потерпевшей ФИО3 Г.Г., свидетелей: ФИО45 Свидетель №2, Свидетель №6, ФИО46. и Свидетель №4 являются достоверными, тогда как показания Ревякиной С.Н. в суде и при осмотре места происшествия ДД.ММ.ГГГГ (т. 1 л.д. 107-114) о том, что потерпевшая с дочерью шли не по пешеходному переходу, а на расстоянии около 1,5-1,8 м южнее границы пешеходного перехода, о том, что лобовое стекло не было покрытом инеем, признаются судом не достоверными, данными из желания избежать ответственности за содеянное.

Показания сотрудников полиции Свидетель № 8, ФИО15, Свидетель № 9 в части порядка осмотра места происшествия; показания свидетелей ФИО14, Свидетель № 7, ФИО16; специалистов ФИО31, Свидетель №12 и ФИО30, также как и данные, отражённые в протоколах осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, от 6 июля и ДД.ММ.ГГГГ; в протоколах осмотра видеозаписей с камер наблюдения и процесса отстранения Ревякиной от управления; в протоколах следственных экспериментов от 24 июля и ДД.ММ.ГГГГ; в протоколах осмотра автомашины, детализации соединений; сообщения МБУ «УГХ», сообщения ГИБДД о наличии скоростного ограничения, сообщения Росгидромета о погодных условиях, схема строения автомашины, также как заключения медицинских экспертиз в отношении ФИО3 Г.Г. и ФИО3 А.А., не содержат внутренних противоречий, согласуются между собой, иными доказательствами не опровергаются, в связи с чем признаются судом достоверными.

Выводы экспертов-автотехников о скорости движения автомашины, изложенные в заключениях от ДД.ММ.ГГГГ (т. 3 л.д. 95-99) и от ДД.ММ.ГГГГ (т.3 л.д. 144-151), данные в результате исследований, проведённых разными методами, фактически согласуются между собой, основаны на результатах исследования записей камер наблюдения, в связи с чем признаются судом достоверными доказательствами.

Заключение автотехнической экспертизы от ДД.ММ.ГГГГ (т.3 л.д. 125-134) дано компетентным в области проводимых исследований экспертом; основано на нескольких вариантах данных о скорости движения автомашины и преодолённом пешеходами расстоянии, которые сторонами не оспариваются, и согласуются с исследованными в судебном заседании, то заключение данной экспертизы также признаётся судом достоверным доказательством.

Проанализировав достоверные доказательства в совокупности, суд приходит к убеждению, что Ревякиной С.Н. были нарушены п.10.1 и п.14.1 Правила дорожного движения, что послужило причиной произошедшего дорожно-транспортного происшествия, повлекшего причинение тяжкого вреда здоровью ФИО47

Из показаний ФИО21, свидетелей ФИО48 Свидетель № 6, ФИО49 Свидетель № 4 следует, что потерпевшая с дочерью пересекали проезжую часть по разметке пешеходного перехода, и именно на ней произошло столкновение с автомашиной.

Согласно показаний ФИО50 свидетелей Свидетель № 5, Свидетель № 2 следует, что женщина двигалась средним темпом, не бежала; свидетель Свидетель № 6 пояснил, что женщина, шедшая за ним, отстала, что также свидетельствует о невысокой скорости движения ФИО3, позволявшей Ревякиной заблаговременно заметить приближавшихся к переходу пешеходов.

При проведении следственного эксперимента ДД.ММ.ГГГГ, с воссозданием преграды, аналогичной по размерам скоплению снега, имевшегося вблизи проезжей части в момент ДТП, было установлено, что в тёмное время суток приближающегося с запада к пешеходному переходу пешехода хорошо видно из движущегося автомобиля на значительном расстоянии, при нахождении пешехода на расстоянии как в 1 м, так и в 4 метрах западнее перехода.

Из указанных данных суд приходит к выводу, что Ревякина имела объективную возможность и должна была воспринимать приближавшихся к пешеходному переходу ФИО63 с дочерью как обстоятельство, потенциально опасное для её движения, и своевременно принимать меры к снижению скорости, чтобы скорость её движения в соответствии с пунктом 10.1 Правил обеспечила ей возможность контроля за движением транспортным средством в целях соблюдения Правил, то есть остановки и соблюдению пункта 14.1 Правил в части обязанности водителя уступить дорогу пешеходам, вступившим на проезжую часть.

Из заключения автотехнической экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ следует, что Ревякина С.Н. имела техническую возможность избежать наезда на пешеходов, применив торможение, даже при быстром шаге пешеходов, в случае преодоления ими по проезжей части расстояния, как указанного потерпевшей при проверке её показаний на месте в 2,32 м, так и меньшего расстояния в 1м. При этом эксперт учитывал как момент возникновения опасности нахождение пешеходов за три метра до пешеходного перехода, тогда как при следственном эксперименте от ДД.ММ.ГГГГ, было установлено, что пешеходов было хорошо видно и на большем расстоянии. Сама Ревякина указала при осмотре места происшествия ДД.ММ.ГГГГ место, которое соответствует 2,7 м движения пешеходов по проезжей части, что также подтверждает её виновность, в том числе с учётом указанного заключения экспертизы.

Судом установлено, что Ревякина не только не приняла мер к остановке ни при приближении пешехода ФИО3 к переходу, ни при начале её движения непосредственно по пешеходному переходу, обозначенному на проезжей части, но продолжила движение и после столкновения с пешеходами, протащив потерпевшую на противоположную сторону перекрёстка и только после этого переехав колесами автомобиля, что и привело к образованию травмы, повлекшей тяжкий вред здоровью.

Из показаний свидетелей Свидетель №5 и Свидетель №2 следует, что они, кричали и жестикулировали, пытаясь остановить водителя автомобиля, который уже после наезда на пешехода продолжал движение через перекрёсток.

Из протокола осмотра места происшествия следует, что машина находится в 21,4 метрах от южной границы пешеходного перехода с северной части перекрёстка, что значительно превышает размер остановочного пути автомобиля, установленного в заключение экспертизы от ДД.ММ.ГГГГ, исходя из скорости движения в 25 км/ч в 13,1 м, что свидетельствует о том, что Ревякина не приняла мер к экстренному торможению и после наезда на пешеходов.

Свидетели Свидетель № 4 и Свидетель № 6 указали, что машина не тормозила; Печёркин пояснил, что после столкновения машина катилась по инерции; свидетель Свидетель №2 пояснила, что если бы водитель сразу затормозил, то остановился бы раньше. Из записей камер наблюдения также видно, что, несмотря на то, что на машине в момент её нахождения на пешеходном переходе на мгновения загорелись стоп-сигналы, они почти сразу погасли и машина продолжила движение; в момент, когда потерпевшая находилась на капоте машине, также продолжала движение, не применяя экстренного торможения, пересекла перекрёсток до момента переезда потерпевшей передним и задним правыми колёсами и только затем остановилась.

Исходя из показаний свидетеля Свидетель №4 о том, что лобовое стекло автомобиля Ревякиной было частично покрыто инеем; показаний Свидетель №2 о том, что у женщины-водителя в руках находился сотовый телефон; в совокупности с данными протокола осмотра детализации соединений телефона подсудимой и показаний специалиста ФИО30, зафиксировавших, что непосредственно до звонка Ефимову с сообщением о произошедшем ДТП в 7:55, Ревякина в 7:53, то есть в момент ДТП, зафиксированный с указанием этого же времени на записи камер наблюдения, осуществляла обмен данными в сети Интернет, суд приходит к выводу, что подсудимая не проявила должной внимательности и осмотрительности в контроле за дорожной обстановкой, в нарушение пунктов 14.1 и 10.1 Правил не приняла возможные меры к снижению скорости вплоть до остановки и не уступила дорогу пешеходам, вступившим на проезжую часть.

Ревякина С.Н. подлежит уголовной ответственности в силу того, что она могла избежать причинения тяжкого вреда здоровью потерпевшей в результате переезда её колёсами автомобиля, в случае соблюдения вышеуказанных пунктов Правил, то есть её действия состоят в прямой причинно-следственной связи с наступившими последствиями.

С учётом изложенного суд соглашается с квалификацией действий подсудимой, данной органом предварительного расследования и поддержанной стороной обвинения в ходе судебных прений и действия Ревякиной Светланы Николаевны квалифицирует по

ч.1 ст.264 УК РФ как нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.

При изучении личности подсудимой установлено следующее:

Согласно требованию ИЦ УМВД России по Сахалинской области Ревякина С.Н. не судима (т.4 л.д.62); на учёте у врача нарколога и психиатра не состоит (т.4 л.д.68,70,72,74); участковым по месту жительства Ревякина характеризуется с удовлетворительной стороны, жалоб со стороны соседей на неё не поступало, на учёте в ОМВД России по ГО «Долинский» она не состоит, к уголовной и административной ответственности не привлекалась (т.4 л.д.77); по месту работы в ГБУЗ «Долинская ЦРБ им. Н.К.Орлова» за период работы в должности уборщицы рентгенологического отделения с ДД.ММ.ГГГГ по настоящее время характеризуется с положительной стороны, к выполнению обязанностей относится добросовестно, доброжелательна к коллегам по работе, в коллективе пользуется уважением (т.4 л.д.82). Ревякина С.Н. неоднократно руководством по месту работы награждалась грамотами и благодарностями за добросовестный труд, за особый вклад в систему социального обслуживания клиентов учреждения, благородный труд, доброту, внимание в 2011, 2013, 2014, 2016 годах (т.1 л.д.219-222).

С учётом образования, деятельности и жизненного опыта подсудимой, её адекватного поведения в ходе следствия и в суде, отсутствием жалоб на психическую деятельность, суд в отношении содеянного признаёт Ревякину С.Н. вменяемой.

В соответствии со ст. 15 УК РФ Ревякина С.Н. совершила неосторожное преступление небольшой тяжести.

Обстоятельств, влекущих освобождение подсудимой от уголовной ответственности или от наказания, предусмотренных главами 11, 12 и 15.2 УК РФ, не имеется.

При определении размера и вида наказания подсудимой суд учитывает характер и степень общественной опасности преступления, личность виновной, её возраст, состояние здоровья; в том числе обстоятельства, смягчающие наказание, отсутствие отягчающих её наказание обстоятельств, влияние назначенного наказания на исправление осуждённой и условия жизни её семьи.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимой, суд признаёт наличие у неё заболеваний в виде гипертонии и сахарного диабета, а также то обстоятельство, что потерпевшая ФИО51 начала переход проезжей части, не убедившись в том, что двигающийся автомобиль уступает ей дорогу и переход будет для неё безопасен.

Отягчающих наказание подсудимой обстоятельств, судом не установлено.

Санкцией части первой ст. 264 УК РФ предусмотрено наказание в виде ограничения свободы на срок до трёх лет, принудительных работ, ареста, а также лишение свободы.

Поскольку Ревякина С.Н. впервые совершила преступление небольшой тяжести при отсутствии отягчающих наказание обстоятельств, в силу положений ст. 57 УК РФ, ей не может быть назначено наказание в виде лишения свободы.

Определяя вид и размер наказания, суд учитывает обстоятельства совершения преступления, принимает во внимание, что подсудимая ранее к уголовной ответственности не привлекалась, впервые совершила преступление небольшой тяжести, и приходит к выводу, что отвечать целям наказания – социальной справедливости и предупреждению совершения новых преступлений будет назначение Ревякиной С.Н. наказания в виде ограничения свободы.

Учитывая характер совершённого преступления и его высокую степень общественной опасности, суд в силу положений ч.3 ст. 47 УК РФ признаёт невозможным сохранение за Ревякиной С.Н. права управления транспортными средствами, в связи с чем считает необходимым применить к Ревякиной С.Н. дополнительное наказание в виде лишения права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.

В соответствии со ст. 81 УПК РФ вещественные доказательства:

- DVD-диск с двумя фрагментами видеозаписи от ДД.ММ.ГГГГ,

- детализацию соединений абонентского номера 9140960402,

- DVD-R диск с видеозаписью отстранения от управления транспортным средством Ревякиной С.Н.,

хранящиеся при материалах уголовного дела, - надлежит хранить при материалах уголовного дела;

- автомобиль марки «Toyota Passo», государственный регистрационный знак № находящийся на ответственном хранении у ИП «Гримберг», надлежит вернуть Ревякиной С.Н., как законному владельцу.

Учитывая, что подсудимая заявила об отказе от защитника, но данный отказ не был удовлетворён и защитник участвовал в уголовном деле по назначению суда, то от взыскания процессуальных издержек, связанных с участием в уголовном деле защитника Парфений А.В. на предварительном следствии, суд подсудимую освобождает.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 307-309 УПК РФ, суд

п р и г о в о р и л :

РЕВЯКИНУ Светлану Николаевну признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.264 УК РФ, и назначить ей наказание в виде 1 года 6 месяцев ограничения свободы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на 1 год.

На основании ст. 53 УК РФ возложить на Ревякину Светлану Николаевну в период отбывания ограничения свободы, следующие ограничения: не выезжать за пределы муниципального образования по месту жительства, не менять постоянного места жительства без согласия специализированного государственного органа, осуществляющего надзор за отбыванием наказания в виде ограничения свободы;

установить обязанность являться в указанный специализированный государственный орган один раз в месяц для регистрации.

Меру пресечения в отношении Ревякиной Светланы Николаевны в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить до вступления приговора в законную силу, после чего отменить.

Вещественные доказательства:

- DVD-диск с двумя фрагментами видеозаписи от ДД.ММ.ГГГГ,

- детализацию соединений абонентского номера №,

- DVD-R диск с видеозаписью отстранения от управления транспортным средством Ревякиной С.Н.,

хранящиеся при материалах уголовного дела, - хранить при материалах уголовного дела;

-автомобиль марки «Toyota Passo», государственный регистрационный знак №, находящийся на ответственном хранении у ИП «Гримберг», - вернуть Ревякиной Светлане Николаевне.

От взыскания процессуальных издержек, связанных с выплатой вознаграждения адвокату, Ревякину С.Н. освободить.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Сахалинский областной суд в течение 10 суток со дня вынесения с подачей апелляционной жалобы сторонами или апелляционного представления прокурором через Долинский городской суд. В случае обжалования приговора стороны вправе принять участие в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Судья А.С. Гракович

Назад к списку

© Павел Нетупский ООО «ПИК-пресс».